

1500081-04.2021.8.26.0691

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Comarca: Buri

Foro: Foro de Buri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS CONVERSAS GRAVADAS. DESNECESSIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buri

Foro de Buri

Vara Única

Rua Carlos Alberto Pereira Jr, 549, Buri-SP - cep 18290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500081-04.2021.8.26.0691 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500081-04.2021.8.26.0691

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2081825/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 16959196 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 970/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2081825 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 970/21/400 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

ANTONIO LUIS GOMES MARQUES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face dos seguintes réus e imputando-lhes a prática dos seguintes crimes:

1 - ANTÔNIO LUÍS GOMES MARQUES, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j", (em ocasião de qualquer calamidade pública), tudo na forma do artigo 69 (concurso material), ambos do Código Penal;
2 - IDIVAN CAMARGO TRINDADE MOTA, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j", (em ocasião de qualquer calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, caput, (concurso material), ambos do Código

Penal;

3 - JÚLIO CÉSAR SANTOS MELO, como incurso nos artigos 33, caput (por três vezes), e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. Artigo 61, II, "j", (em ocasião de qualquer calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, caput, (concurso material) e do Código Penal;

4 - ALEXANDRA GOMES DE CAMARGO, como incurso nos artigos 33, caput (por três vezes), e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j", (em ocasião de qualquer calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, caput, (concurso material) e do Código Penal;

5 - ANDERSON FORTES DE CAMARGO (alcunha: "Nande 2"), como incurso nos artigos 33, caput (por três vezes), e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j", (em ocasião de qualquer calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, caput, (concurso material) e do Código Penal;

6 - ADÃO GOMES CAMARGO, como incurso nos artigos 33, caput (por três vezes), e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j", (em ocasião de qualquer calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, caput, (concurso material) e do Código Penal;

7 - KAUÊ DE CAMARGO ALMEIDA BARROS, como incurso nos artigos 33, caput (por três vezes), e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j", (em ocasião de qualquer calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, caput, (concurso material) e do Código Penal;

8 - REINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA (alcunha: "Nardinho Moto"), como incurso nos artigos 33, caput (por três vezes), e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j", (em ocasião de qualquer calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, caput, (concurso material) e do Código Penal;

9 - DALAN ALISON SILVA DOS ANJOS (alcunha: "Dallas"), como incurso nos artigos 33, caput (por três vezes), e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j", (em ocasião de qualquer calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, caput, (concurso material) e do Código Penal;

10 - NELTON DO AMARAL RAMOS como incurso nos artigos 33, caput (por três vezes), e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. Artigo 61, II, "j", (em ocasião de qualquer calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, caput, (concurso material) e do Código Penal;

11 - LÁZARO FREIRE COSTA SILVA, como incurso nos artigos 33, caput (por três vezes), e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j", (em ocasião de qualquer calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, caput, (concurso material) e do Código Penal;

Segundo consta na denúncia (fls. 467/485), aditada às fls. 486/487 e às fls. 704/725:

"Fato 1: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta, perdurando até o dia 10 de abril de 2021, nas cidades e Comarcas de Itapeva e Buri, LÁZARO FREIRE COSTA SILVA, ANTÔNIO LUÍS GOMES MARQUES, IDIVAN CAMARGO TRINDADE MOTA, JÚLIO CÉSAR SANTOS MELO, ALEXANDRA GOMES DE CAMARGO, ANDERSON FORTES DE CAMARGO (alcunha: "Nande 2"), ADÃO GOMES CAMARGO, KAUÊ DE CAMARGO ALMEIDA BARROS, REINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA (alcunha: "Nardinho Moto"), DALAN ALISON SILVA DOS ANJOS (alcunha: "Dallas") e NELTON DO AMARAL RAMOS, (...), agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si, em ocasião de calamidade pública, associaram-se, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, inclusive os abaixo descritos. Fato 2: Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 23 de março de 2021, por volta das 20h30, na Praça de Pedágio da Rodovia SP-258 (Rodovia Francisco Alves Negrão), altura do quilômetro 250, nesta cidade e Comarca de Buri, LÁZARO FREIRE COSTA SILVA, ANTÔNIO LUÍS GOMES MARQUES, IDIVAN CAMARGO TRINDADE MOTA, JÚLIO CÉSAR SANTOS MELO, ALEXANDRA GOMES DE CAMARGO, ANDERSON FORTES DE CAMARGO (alcunha: "Nande 2"), ADÃO GOMES CAMARGO, KAUÊ DE CAMARGO ALMEIDA BARROS, REINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA (alcunha: "Nardinho Moto"), DALAN ALISON SILVA DOS ANJOS (alcunha: "Dallas") e NELTON DO AMARAL RAMOS, (...) agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si, em ocasião de calamidade pública, adquiriam, vendiam, expunham

à venda, ofereciam, transportavam e traziam consigo drogas, para entrega a terceiros, consistentes em 128 (cento e vinte e oito) tijolos e 15 (quinze) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 98167.82g (noventa e oito mil, cento e sessenta e sete gramas e oitenta e dois centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 15/17, fotos a fls. 28/33, laudo de constatação a fls. 48/54 e laudos de exame químico-toxicológico a 183/186 – tudo dos autos 1500081-04.2021.8.26.0691).

Fato 3: Consta, ainda, do inquérito policial incluso nos autos 0000017-81.2021.8.26.0622, iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 10 de abril de 2021, por volta das 14h20, na Rua Higino Marquês, altura do n.º 2249, Vila São Camilo, na cidade e Comarca de Itapeva, LÁZARO FREIRE COSTA SILVA, JÚLIO CÉSAR SANTOS MELO, ALEXANDRA GOMES DE CAMARGO, ANDERSON FORTES DE CAMARGO (alcunha: "Nande 2"), ADÃO GOMES CAMARGO, KAUÊ DE CAMARGO ALMEIDA BARROS, REINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA (alcunha: "Nardinho Moto"), DALAN ALISON SILVA DOS ANJOS (alcunha: "Dallas") e NELTON DO AMARAL RAMOS, (...), em ocasião de calamidade pública, adquiriam, vendiam, expunham à venda, ofereciam, transportavam, tinham em depósito e traziam consigo drogas, para entrega a terceiros, consistentes em 20 (vinte) invólucros plásticos, fechados por nó, compactados na forma de "tijolos", de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 451,38g (quatrocentos e cinquenta e um gramas e trinta e oito centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 17/19, laudo de constatação a fls. 26/28 e laudo de exame químico-toxicológico a 194/197 – tudo dos autos 0000017-81.2021.8.26.0622).

Fato 4: Consta, ademais, dos autos de inquérito policial inclusos no procedimento n.º 0000017-81.2021.8.26.0622, iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 10 de abril de 2021, por volta das 14h20, na Rua Doutor Cory Ronald de Araújo, n.º 87, Vila São Camilo, na cidade e Comarca de Itapeva, LÁZARO FREIRE COSTA SILVA, JÚLIO CÉSAR SANTOS MELO, ALEXANDRA GOMES DE CAMARGO, ANDERSON FORTES DE CAMARGO (alcunha: "Nande 2"), ADÃO GOMES CAMARGO, KAUÊ DE CAMARGO ALMEIDA BARROS, REINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA (alcunha: "Nardinho Moto"), DALAN ALISON SILVA DOS ANJOS (alcunha: "Dallas") e NELTON DO AMARAL RAMOS, (...), em ocasião de calamidade pública, preparavam, produziam, adquiriam, vendiam, expunham à venda, ofereciam tinham em depósito e guardavam drogas, para entrega a terceiros, consistentes em 30 (trinta) embalagens contendo dez porções cada de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 1189,9g (mil, cento e oitenta e nove gramas e nove centigramas); 12 (doze) tranças contendo cinco porções de Cannabis sativa L, vulgarmente noventa e cinco gramas e seis centigramas); 18 (dezoito) tabletes de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 10412g (dez mil, quatrocentos e doze gramas); 03 (dois) sacos contendo "cocaína", pesando, ao todo, 2548,3g (dois mil, quinhentos e quarenta e oito gramas e trinta centigramas tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 17/19, laudos de constatação a fls. 22/25 e 30/43 e laudos de exame químico toxicológico a 190/193 e 198/217 – tudo dos autos 0000017-81.2021.8.26.0622).

A denúncia foi recebida em 21/05/2021 (fls. 489/491) e em 09/08/2021 em relação ao réu LÁZARO (fls. 812/817)

Os acusados foram citados e apresentaram defesa prévia, respectivamente: DALAN (fls. 569/570); IDIVAN (fls. 598); ADÃO, ALEXANDRA, ANDERSON, NELTON, KAUE e JÚLIO (FLS. 606/610); ANTONIO (fls. 638/646); REINALDO (fls. 680/683); LÁZARO (fls. 782/795).

A decisão de fls. 812/817 indeferiu pedidos formulados pela defesa de fls. 782/795. Na primeira audiência de instrução realizada (fls. 1120/1122), foram ouvidas todas as testemunhas arroladas pelas partes, com redesignação para interrogatório dos réus.

Na segunda audiência de instrução realizada (fls. 1142/1145), foram analisados pedidos formulados pelas partes e determinada a juntada de laudo pericial realizado no aparelho do acusado LÁZARO.

Laudo juntado às fls. 1277/1319.

Na terceira audiência de instrução realizada (fls. 1473/1474), os réus foram interrogados e a instrução foi encerrada.

Alegações finais pelo Ministério Público às fls. 1572/1659 em que pede a total procedência da ação penal.

Alegações finais pelas defesas dos acusados, respectivamente: LÁZARO (fls. 1680/1721); ADÃO (fls. 1722/1736); JÚLIO (fls. 1737/1748); ALEXANDRA (fls. 1749/1759); NELTON (fls. 1760/1769); KAUE (fls. 1770/1777); ANDERSON (fls. 1778/1792); DALAN (fls. 1793/1812); REINALDO (fls. 1813/1829); IDIVAN (fls. 1831/1844); ANTONIO (fls. 1861/1870), e que pedem, em síntese, absolvição por insuficiência probatória.

Certidões e folha de antecedentes criminais dos réus às fls. 1495/1565.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Com efeito, a exordial não padece de qualquer vício, pois descreveu com detalhes os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, trazendo os elementos necessários para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Demonstrou as práticas delituosas imputadas aos acusados, inclusive dividindo por tópico a indicação das funções de cada réu junto à associação criminosa, assim como em relação aos crimes de tráficos de drogas indicou qual foi a participação de cada acusado nos fatos, tudo nos moldes do que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal. Permitiu, assim, o desempenho da defesa. Portanto, não há que se falar em inépcia.

Indefiro o pedido formulado pela defesa do acusado LÁZARO de desentranhamento dos laudos dos aparelhos de telefonia celular apreendidos em poder do acusado, porque o pedido foi deferido as fls. 1144, sem interposição de recurso pela defesa. Ademais, as provas podem ser juntadas durante todo o transcurso da instrução processual, desde que garantido o contraditório à parte contrária de acesso ao documento, o que foi feito no presente feito, inexistindo qualquer nulidade ou irregularidade.

Destaca-se, ademais, que a determinação de produção de prova pode ser feita até mesmo de ofício pelo juiz, para dirimir dúvida sobre ponto relevante (artigo 156, II, do CPP), inexistindo qualquer nulidade no fato do deferimento da juntada de laudo definitivo de celular ter ocorrido depois que a acusação tinha desistido anteriormente da referida prova, sobretudo para busca da verdade real e porque a defesa não comprovou qual foi o prejuízo, à medida que teve ciência do laudo e pode se manifestar sobre ele antes mesmo do interrogatório dos réus.

Em casos mais emblemáticos, em que a juntada do laudo é feito após o encerramento da instrução processual, a jurisprudência entende que não há nulidade, quando respeitado o contraditório. Nesse sentido, aliás, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no RHC n. 73.300/SP, de Relatoria do Ministro Jorge Mussi, em 16/10/2018:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA APÓS JUNTADA DOS LAUDOS PERICIAIS DOS CELULARES. ALEGAÇÕES FINAIS. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO ANTES DA SENTENÇA. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Inexiste qualquer irregularidade no procedimento adotado na instrução, com amparo expresso na legislação processual penal, mormente por ter sido oportunizada abertura de prazo para apresentação de memoriais, o que evidencia a inexistência de prejuízos à defesa, a quem foi garantido o pleno exercício do contraditório. Precedentes. [...]

4. Agravo regimental improvido"

E, também, no AgRg no RHC n. 83.589/RJ, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/08/2019:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ACESSO À MÍDIA DAS INTERCEPTAÇÕES. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. NÃO PROVIDO. [...] 3. Não se verifica a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se a parte teve acesso às provas para apresentação de alegações finais logo após a manifestação ministerial, mesmo que elas tenham sido juntadas aos autos tardiamente. [...] 5. Agravo regimental não provido"

Também não há que se falar em nulidade das investigações, porque a necessidade do deferimento da interceptação telefônica nas linhas cadastradas em nome da companheira do réu foi fundamentado pela D. Autoridade Policial e pelas decisões que deferiram o pedido, primeiro porque até aquele momento não se sabia se era linha utilizada pelo próprio acusado ou não, sendo que, como comumente ocorre, os investigados utilizam telefones cadastrados em nome de terceiras pessoas ou de parentes para justamente dificultar a investigação policial. Segundo porque, esgotados os meios normais de investigação, a análise das conversas obtidas pela companheira puderam auxiliar na localização do endereço do acusado, e perduraram estritamente pelo tempo necessário para as investigações, inexistindo qualquer violação à intimidade ou privacidade como quer fazer crer a defesa.

No mais, como se sabe, os vícios do inquérito policial não maculam a ação penal, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (STJ, HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 6/12/2017). Também não comporta acolhimento a alegação de nulidade em virtude da ausência de transcrição integral dos diálogos obtidos com a interceptação telefônica, ou de necessidade de perícia de voz.

A perícia nas escutas telefônicas para identificação de voz do acusado é prescindível para indicação dos suspeitos, porque as provas obtidas com o monitoramento telefônico foram suficientes para confirmar a identidade dos interlocutores.

A transcrição de todos os diálogos também era dispensável. Do ponto de vista prático seria uma total perda de tempo transcrever pormenores irrelevantes de conversas que nada esclareceriam sobre a prática delitiva. Até porque, em complemento, a própria Lei nº 9.296/96 dispensa a transcrição integral das conversas obtidas por esse instrumento, exigindo somente a elaboração pela autoridade policial de resumo do resultado da operação.

Sobre os temas já decidiu o E. TJ-SP em processo criminal desta comarca: "ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA e ROUBOS MAJORADOS - PRELIMINARES - Ilegalidade das interceptações telefônicas. Questão analisada no habeas corpus nº 2170056-71.2019.8.26.0000, julgados por esta C. 15ª Câmara Criminal em 19.09.2019 - Despicienda a transcrição integral ou elaboração de 'perícia de voz' por peritos oficiais. Mídia idônea. Identidade dos interlocutores corroborada em Juízo, sob contraditório e ampla defesa (...) (TJSP; Apelação Criminal 1500316-73.2018.8.26.0691; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Buri - Vara Única; Data do Julgamento: 04/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. DEGRAVAÇÃO E PERÍCIA EM TODO O ÁUDIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2. Ressalte-se que prova já obtida é plenamente válida, porque a Lei n.º 9.296/96, ao tratar da interceptação telefônica, nada dispõe acerca da necessidade de realização de perícia para a identificação das vozes dos interlocutores, muito menos que tal perícia ou mesmo a degravação da conversa seja realizada por dois peritos oficiais. Precedentes. 3. Recurso desprovido". (STJ, RHC 25263/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 05.12.11).

Esse também é o entendimento do C. STF:

"25/10/2016 SEGUNDA TURMA RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 128.485 TOCANTINS RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI RECTE.(S) : GUILHERME MILHOMEM MELLO SILVA ADV.(A / S) : ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY E OUTRO (A / S) RECD.(A / S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROC.(A / S)(ES) : PROCURADOR -GERAL DA REPÚBLICA

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS CONVERSAS GRAVADAS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA DE VOZ. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O INTERLOCUTOR. RECURSO IMPROVIDO. I – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que, a meu sentir, não parece ser o caso dos autos. Precedentes. II – É legítima a prova oriunda de interceptação de comunicação telefônica autorizada judicialmente, de forma fundamentada e com observância dos requisitos legais: i) existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em ilícito penal; ii) único meio disponível para comprovar o fato investigado; iii) o crime investigado deve ser punido com pena mais gravosa que a detenção. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a interceptação de comunicação telefônica seja prorrogada, desde que a ordem seja fundamentada e respeite o prazo legal. Precedentes. IV – Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/> sob o número 11948987. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 18 Ementa e Acórdão RHC 128485 / TO podem possuir um modus operandi que revele maior complexidade a justificar sucessivas prorrogações no acompanhamento de diálogos telefônicos entre os integrantes da associação criminosa, possuindo vertentes logísticas, financeiras e hierárquicas. V – Somente é necessária a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub judice. Precedentes. VI – A realização de prova pericial para identificar a voz do interlocutor gravado em interceptação de comunicação telefônica é desnecessária quando o investigado reconhece sua voz em audiência e o número do telefone interceptado é de propriedade e uso particular do próprio investigado. Inteligência do art. 184 do Código de Processo Penal. VII – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido.

De outra parte, observo que os próprios acusados acabaram confirmando a sua identidade em algumas chamadas telefônicas, quando mencionam seus prenomes, apelidos ou mesmo indicação de parentes, endereço, e alguns deles sequer negaram em interrogatório judicial que eram os titulares das linhas interceptadas ou o conteúdo das conversas, a tornar mesmo desnecessária a realização de perícia de voz ou a transcrição integral dos diálogos interceptados.

Também rejeito a preliminar levantada pela Defesa do acusado JÚLIO de que a localização das drogas na residência do réu foi ilegal. Isto porque o acusado foi preso em flagrante transportando maconha dentro de seu veículo e, em virtude do estado de flagrância, os policiais ingressaram em sua residência. Assim, há autorização legal para o ingresso em sua residência (artigo 5º, XI, da CF), visto que o crime de tráfico na modalidade "manter em depósito" é de consumação permanente.

Tratando-se, portanto, de crime permanente, e estando em evidente estado flagrancial, os policiais estariam autorizados a ingressar na residência do acusado, sem a necessidade de mandado judicial e sem qualquer ilegalidade.

Neste sentido:

"Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Violação de domicílio. Diligência policial efetuada para averiguação de denúncia anônima da prática de tráfico. Apreensão de porções de maconha e petrechos apropriados para o fracionamento de drogas. Crime permanente. Rejeitada. No mérito, pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória e aplicação do princípio da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Pedidos subsidiários de fixação da pena base em 1/8 acima do mínimo legal e o abrandamento do regime prisional. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses secundárias afastadas.

Penas e regime adequados e fundamentandos. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1501891-93.2019.8.26.0073; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)

Incabível a alegação de que as decisões que deferiram os pedidos de interceptação telefônica não foram fundamentadas. Analisando todas as decisões verifica-se que há fundamentação baseada nos relatórios apresentados pela Delegacia de Polícia e indicação dos dispositivos legais que sustentavam o deferimento do pedido, com expressa motivação individualizada das razões do deferimento em relação a cada acusado. Assim, a alegação defensiva é genérica e destituída de embasamento. Por fim, a alegação de que as interceptações telefônicas foram ilegais porque foram "iniciadas com supedâneo em informações apócrifas, bem como suas autorizações (e respectivas prorrogações) ocorreram à margem de mandamentos constitucionais e infraconstitucionais" (fl. 1783), trata-se de argumentação extremamente frágil e completamente dissociada da prova dos autos, pois as interceptações telefônicas tiveram início a partir da apreensão de 100kg de maconha em pedágio neste município, ou seja, a partir de prova concreta de prática de delito e com o intuito de desvendar outros autores além dos acusados que estavam sendo presos em flagrante naquela ocasião.

Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

(1) Do contexto dos fatos e da cronologia das investigações:

Constata-se que as investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante dos acusados ANTONIO e IDIVAN, no dia 23 de março de 2021, por volta das 20h30, na Praça de Pedágio da Rodovia SP-258 (Rodovia Francisco Alves Negrão), altura do quilômetro 250, nesta cidade e Comarca de Buri, pois foram surpreendidos transportando drogas no porta-malas do veículo Chevrolet/Prisma, placas GEW7289 (fls. 1/17 dos autos n. 1500081- 04.2021.8.26.0691).

A grande quantidade de drogas apreendida (quase 100 kg de maconha) fez com que a Delegacia de Polícia iniciasse investigações com o intuito de descobrir outros possíveis coautores da prática delitiva.

No dia 24 de março de 2021, a D. Autoridade Policial representou por Autorização para Acesso, Análise, Extração e Utilização de Conteúdo de Dispositivo Eletrônico relacionada ao aparelho de telefone celular apreendido em poder do réu ANTONIO e por Autorização para Fornecimento de Senha para Acesso a Dados Telefônica para linhas telefônicas de interesse da investigação, o que foi deferido no processo nº 1500082-86.2021.8.26.0691.

No mesmo procedimento, a partir de informações obtidas, foi apresentado no dia 30 de março de 2021 pedido de Interceptação de Comunicações Telefônicas, tendo sido juntado Auto Circunstanciado Final (Relatório de Investigação número 71/2021) acerca das diligências realizadas, em que foi possível obter elementos robustos no sentido de que os destinatários finais da droga tratam-se de ANDERSON e ADÃO, residentes neste município de Itapeva/SP, e que o fornecedor das drogas seria DALAN, residente no município de Boituva/SP.

Quanto à pessoa que exerceu a função de "batedor" na data dos fatos, a análise do aparelho de telefone celular apreendido em poder do indiciado ANTÔNIO permitiu apurar que se tratava da pessoa até aquele momento identificada apenas pela alcunha "Nardinho Moto", usuário da linha telefônica (15) 99755-5613, bem como que o acesso a dados telefônicos possibilitou constatar que tal linha telefônica encontra-se cadastrada em nome de sua esposa Michele Castro da Fonseca. Verificou-se que após a prisão de ANTÔNIO e IDIVAN, o denominado "Nardinho Moto", identificado como sendo o acusado REINALDO, abandonou a linha telefônica (15) 99755-5613 e passou a utilizar o número de telefone (15) 99722-7408, esta cadastrada em seu nome, no entanto manteve uso do mesmo aparelho de telefone celular e, diante das investigações, ele seria a pessoa responsável por ter efetuado a função de "batedor" no dia dos fatos. Em investigações paralelas, a partir da interceptação de conversas telefônicas, consta que JÚLIO e ALEXANDRA foram presos em flagrante transportando drogas no dia 11 de abril de 2021 (auto de prisão em flagrante nº 0000017-81.2021.8.26.0622), sendo que JÚLIO teve sua prisão preventiva decretada e ALEXANDRA foi colocada em

liberdade.

Importante destacar, desde já, que ALEXANDRA é irmã de ANDERSON e ADÃO, logo, estes são cunhados de JÚLIO, de modo que todos possuem vínculos estreitos de parentesco. Prosseguindo nas investigações, no dia 23 de abril de 2021, esta Autoridade Policial, diante dos elementos de informação angariados, representou por Decretação de Prisão Preventiva, por Autorização para Busca e Apreensão Domiciliar e por Autorização para Acesso, Análise, Extração e Utilização de Conteúdo de Dispositivo Eletrônico relacionadas, dentre outros, a ANDERSON, ADÃO e DALAN, medidas cautelares deferidas no dia 03 de maio de 2021 nos autos do processo nº 1500120-98.2021.8.26.0691 por essa Vara Judicial Única da Comarca de Buri/SP.

No dia 07 de maio de 2021, a polícia deu cumprimento aos mandados expedidos, ocasião em que capturaram ANDERSON, ADÃO e DALAN, bem como apreenderam diversos objetos a eles relacionados, sendo que no mesmo dia DALAN, informalmente, confirmou ter realizado a entrega da droga a ANTONIO e IDIVAN, no entanto alegou que se tratava apenas de intermediário e que o fornecedor inicial reside no município de Sorocaba/SP.

Em relação aos objetos apreendidos na residência dos réus, no processo nº 1500183-26.2021.8.26.0691 houve autorização de quebra de dados dos telefones celulares apreendidos com o acusado DALAN, e no processo nº 1500173-79.2021.8.26.0691 em relação à acusada ALEXANDRA.

Seguindo-se, a polícia apresentou o Relatório de Investigação número 89/2021, constando que o investigador analisou manuscrito encontrado no interior da residência de ANDERSON, verificando contabilidade com informação de dívida no valor de R\$ 136.000,00 e de abatimentos nos valores de R\$ 2.000,00 no dia 13 de abril, de R\$ 2.500,00 também no dia 13 de abril, de R\$ 1.500,00 no dia 22 de abril e de R\$ 2.000,00 no dia 30 de abril, concluindo que os valores se referiam à droga apreendida no pedágio. Ademais, em relação a este ponto, o investigador informou a localização de oito comprovantes de depósito bancário, totalizando o valor de R\$ 17.000,00, de transações realizadas entre os dias 14 de abril de 2021 e 03 de maio de 2021, em favor de conta vinculada a agência bancária instalada no município de Sorocaba/SP, justamente local de residência do fornecedor inicial da droga mencionado por DALAN.

Também houve análise dos aparelhos de telefone celular apreendidos, e em relação ao aparelho de ANDERSON foram encontrando diálogos mantidos pelo aplicativo "Whatsapp" com o usuário da linha telefônica (15) 99150-3217, agendado apenas com a alcunha de "Lazinho", apurando repasse de valores por parte de ANDERSON a "Lazinho", além de diálogos entre referidas pessoas constando o repasse de veículos porta parte de ANDERSON a "Lazinho", inclusive endereço fornecido por "Lazinho" para encaminhamento dos documentos, mais precisamente Rua Josefa Rúbio Bastida, número 456, bairro Parque Vitória Régia, município de Sorocaba/SP.

Também foram obtidos diálogos envolvendo compra e venda de cocaína entre ANDERSON e "Lazinho".

Seguindo nas investigações, foi descoberto número de telefone da companheira de "Lazinho", Sra. Camila Roberta Savóia, com obtenção de informações de que residem na Rua Josefa Rúbio Bastida, número 66, bairro Parque Jardim Vitória Régia, município de Sorocaba/SP.

No dia 08 de junho de 2021, para identificação e localização da pessoa de alcunha "Lazinho", a D. Autoridade Policial representou por Autorização para Interceptação de Comunicações Telefônicas das linhas de interesse da investigação e por Autorização para Prorrogação de Interceptação de Comunicações Telefônicas das linhas telefônicas de interesse da investigação, medidas cautelares deferidas no dia 14 de junho de 2021 no bojo do processo nº 1500155-58.2021.8.26.0691.

A partir das investigações e interceptações telefônicas realizadas, a D. Autoridade Policial identificou "Lazinho" como sendo o acusado LÁZARO, conforme tudo melhor detalhado no relatório de investigação acima indicado e que será a seguir demonstrado, o qual teve a prisão temporária decretada em 25/06/2021 no processo nº 1500203-17.2021.8.26.0691.

Em relação aos outros corréus, para o que interessa neste momento, importante apenas indicar que KAUE não teve linha telefônica identificada e interceptada

durante a investigação, é sobrinho de ANDERSON, ADÃO e ALEXANDRA, primo de IDIVAN, e já respondeu pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas junto com seu tio ANDERSON e seria um dos responsáveis pela venda direta de drogas de propriedade dos seus tios; que NELTON também seria outro responsável pela venda direta de drogas dos acusados ANDERSON e ADÃO na cidade de Itapeva/SP, além de constar que seria responsável pela guarda de dinheiro angariado com a atividade ilícita.

(2) Do crime de associação para o tráfico:

A materialidade está demonstrada pelas provas produzidas, quais sejam, auto de exibição e apreensão a fls. 15/17, fotos a fls. 28/33, laudo de constatação a fls. 48/54 e laudos de exame químico-toxicológico a 183/186 – tudo dos autos 1500081-04.2021.8.26.0691; auto de exibição e apreensão a fls. 17/19, laudo de constatação a fls. 26/28 e laudo de exame químicotoxicológico a 194/197 – tudo dos autos 0000017-81.2021.8.26.0622; auto de exibição e apreensão a fls. 17/19, laudos de constatação a fls. 22/25 e 30/43 e laudos de exame químico-toxicológico a 190/193 e 198/217 – tudo dos autos 0000017-81.2021.8.26.0622, relatórios de investigação, de interceptações telefônicas, extração de dados de aparelhos celulares, gravações, além da prova oral produzida em juízo, sendo importante mencionar que as provas estão anexadas neste feito ou nos procedimentos em apenso a que se fará referência - 1500183-26.2021.8.26.0691, 1500155-58.2021.8.26.0691, 1500173-79.2021.8.26.0691, 1500203-17.2021.8.26.0691, 0000382-25.2021.8.26.0691, 1500087-11.2021.8.26.0691, 1500082-86.2021.8.26.0691, 1500120-98.2021.8.26.0691 e 0000017-81.2021.8.26.0622.

A autoria é indubitosa e recai sobre os acusados.

Senão vejamos:

(ii) Da prova dos autos no tocante à autoria, materialidade e participação individualizada dos réus:

(i) Das testemunhas de acusação ouvidas em audiência:

A testemunha Danilo Campolin, policial civil, disse em juízo: “Por meio de boletim de ocorrência que chegou até a nossa delegacia, nossa delegacia é especializada em crimes de tráfico de drogas em Itapeva e região, tomamos conhecimento que a polícia rodoviária em policiamento de rotina abordaram um veículo na praça do pedágio vindo sentido à Itapeva, e fundada suspeita pelo nervosismo e outros detalhes, abordaram o veículo e no porta-malas encontraram cerca de 100 quilos de maconha divididos em tablets de quase um quilo cada, após o fato veio para nossa unidade e demos início a investigação a tentar definir o destino e a origem dessa droga. Desde a prisão já sabia que o destino tinha como a cidade de Itapeva por conta dos ocupantes, motorista e passageiro. Na prisão em flagrantes os indivíduos pouco falaram e as informações prestadas por eles auxiliaram nas investigações e depois da investigação concluída pode notar que faltaram com a verdade. Foi apreendido os telefones celulares, e com autorização judicial da comarca de Buri, haja vista que a área do pedágio pertence a comarca de Buri por isso o trâmite pertence a comarca de Buri, com a devida autorização começamos a investigar os celulares apreendidos com Antônio e Idivan. Telefone do Idivan encontramos na casa dele, ele disse que, falou q tinha um pouco de droga na casa dele, fomos a casa dele para pegar o celular e umas documentações e realmente tinham algumas porções de maconha pelo que me recordo, e um telefone celular simples que não era smartphone e não encontramos nada que pudesse ajudar na investigação. Já no telefone do Antônio, no whatsapp foram encontrados alguns diálogos preservados que trouxeram esclarecimentos sobre os fatos, havia uma comunicação, diálogo entre ele e um contato “Nande” que durante a investigação comprovou que o “Nande” é o Anderson Forte de Camargo também acusado em questão, as comunicações são do dia da apreensão na parte da manhã. As investigações deixaram claro que foi o acusado Anderson que orientou Antônio à ir até a cidade de Boituva Para pegar a droga, está inscrito em meus relatórios os diálogos, não vou lembrar exatamente, mas o Anderson disse pra ele ir até lá Boituva, o Anderson retransmite uma mensagem que recebeu com a localização GPS de onde ele deveria chegar a Boituva para o encontro com a pessoa que ia fazer a entrega da droga, e ficou claro no diálogo que a pessoa que iria encontrar com Antônio iria pegar o carro e levar até o depósito, carregar o carro e entregar o carro carregado para que Antônio retornasse sem saber o esconderijo da droga em

Boituva, Anderson retransmitiu para Antônio um áudio explicando com orientações sobre o local de encontro, ficou claro q esse transporte de drogas estava envolvido o acusado Reinaldo por no telefone apreendido com Antônio, motorista do taxi, havia diálogos preservados com um contato chamado "Nardinho", que depois a gente veio a confirmar q é o acusado Reinaldo. Pelo teor dos diálogos entre eles que esta bem detalhado com os relatórios feitos por mim, com as telas dos prints do Whatsapp, Nardinho participou desse transporte indo com Antônio concomitante até Boituva, fica claro que Reinaldo foi indo de motocicleta ficando evidente que foi Reinaldo que decidiu tanto o itinerário rodovias e de caminhos a seguir na ida e no retorno já carregado com a droga, Reinaldo também retransmitiu uma localização GPS de uma pessoa e retransmitiu para o Antônio, a mesma localização que o Anderson já havia transmitido antes, confirmando mais uma vez que Reinaldo estava envolvido nesse transporte, teve telefonema, desculpa, mensagem de Whatspp que o Reinaldo informa que chegou antes um pouco que Antônio no local de encontro que era perto de um estabelecimento MC. Donald, que foi usado como ponto de referencia, e teve contato do Antônio com a pessoa que iria entregar a droga, o fornecedor da droga de Boituva, e o Anderson também retransmitiu um contato para o Antônio com o nome de "DALLAS", quem Antônio deveria contatar quando chegasse a Boituva para fazer a transação, Antônio fez contato com Dallas logo chegando em Boituva, o qual foi identificado como Alisson dos Anjos, e ele fez um contato avisando que havia chego ou que estava indo, e o Dallas responde por áudio que assim que chegasse deveria contata-lo, depois teve uma mensagem mais tarde, horas depois o Reinaldo manda mensagem para o Antônio dizendo que "Capão Bonito estava tranquilo", isso já retornando de Boituva, e bem sabemos que na rodovia de Capão Bonito há uma base da polícia rodoviária, obviamente fica fácil de constatar que se o Reinaldo foi de moto a única função que ele tinha era de ser o que chamamos de batedor, a pessoa que vem cuidando a frente para que a droga seja transportada sem correr risco. O Reinaldo foi na frente e mesmo assim ele foi pego na praça do pedágio, não sei o que houve, se ele não conseguiu avisar por falta de sinal ou se ele achou que a polícia ali não apresentaria risco, isso só ele pode confirmar, mas inclusive teve um telefonema já depois interceptado que um cara fala pro Reinaldo "você era o guarida, guarida do Antônio da viagem" quis dizer que o cara que vinha dando segurança na frente, em fim ficou claro por essa diligencia de acesso aos dados e telefones e comunicação de whatsapp, já com autorização judicial havia autorização judicial pra que tivemos acesso aos arquivos das operadoras, para extração de dados dos celulares e banco de dados de operadoras, com essas diligencias a gente constatou que os acusados Anderson , Reinaldo e dallas estavam envolvidos diretamente nesse transporte e o Idivan e o Antônio que foram presos. Nesse primeiro relatório meu, lembro também que na linha telefone usada pelo acusado Anderson para tratar do assunto desse transporte de 100kg, havia uma fotografia do Anderson no perfil do Whatsapp, e ele já era conhecido aqui na DIZE já havia sido preso anos atrás por tráfico de drogas em flagrante, não me lembro quanto tempo, a linha telefônica usada por Antônio e por Anderson estava cadastrada na operadora vivo no nome de Anderson, o que indica que o Anderson era o principal responsável pelas orientações à Antônio de onde buscar essa droga, e a linha telefônica do acusado Reinaldo esta cadastrado no nome da companheira dele, na operadora vivo, não sei se é casado ou união estável, está no relatório, mas naquele primeiro momento não tínhamos confirmação de quem era aquela mulher, ate então nessas diligencias não tínhamos informação de quem era aquele nardinho que estava agendado naquela linha que serviu como batedor que participou do transporte, a gente não sabia, da mesma forma o acusado dala, que ficou comprovado durante a investigação que foi o homem que entregou a droga em Boituva, a linha de telefone dele estava no nome dele, porem não tinha elementos que podiam corroborar para identidade sendo possível informar ali se era o dala ou não, então por esses motivos considerando que ate ali as diligencias nossas eram insuficientes para o esclarecimento dos fatos não havia outra forma a não ser interceptar os telefones daquelas linhas. Em relação ao acusado Idivan, o Anderson orientou que o Antônio levasse uma pessoa para, não sei que palavra usou, mas levar uma pessoa para disfarçar na viagem como passageiro, já que o Antônio era taxista, isso em conversas apreendidas no whatsapp

de Antônio, sendo que Reinaldo é sobrinho dos acusados Anderson e Adão, filho de uma das irmãs dele. Esgotados assim os meios convencionais o nosso delegado optou por interceptação desses telefones. Vale ressaltar que um ou dois dias após a prisão de Antônio, os acusados Anderson e Reinaldo deixaram de usar aquelas linhas de telefone quais se comunicaram com Antônio, medida padrão no meio criminoso com evidente intenção de driblar possível investigação, mas mantiveram os mesmos aparelhos de telefone trocaram apenas os chips, senão me engano está no meu relatório que essa segunda linha Anderson habilitou em nome da companheira e Reinaldo em seu próprio nome, está no relatório, todas foram interceptadas, inclusive a do Dala que continuou com a mesma linha mesmo após a prisão do taxista e do Idivan. Pelas interceptações telefônicas pudemos relatar que os acusados principalmente Reinaldo e Anderson estavam se dedicando constantemente ao tráfico de drogas, nas interceptações das comunicações do Anderson resultaram em duas prisões em flagrantes diretamente relacionadas a ele por tráfico de drogas, teve uma ocasião que o acusado Kaue que já era conhecido aqui pela dize que foi quando Anderson foi preso o Kaue foi apreendido também quando era menor de idade junto com Anderson, Kaue é sobrinho dele. Teve um telefonema que o Kaue usava uma linha telefônica também usada por uma mulher e o Anderson telefonava para essa linha telefônica e pediu pra que essa mulher que não identificamos, Anderson ligava para esse número quando precisava falar com o Kaue, essa linha telefônica estava registrada no nome de uma das tias, uma das irmãs do Anderson, só não tive certeza se era ela. Outra coisa que já era fato aqui pra gente, que Anderson e o pessoal dele envolvido com tráfico tinha como ponto de venda a vila São Francisco conhecida em Itapeva pela ocorrência em tráfico de drogas, mas nós constatamos que Anderson estava morando na vila São Camilo, mas a venda direta de droga aos usuários era na São Francisco. O ponto exatamente não identificou e não é nem a forma que era vendida, mas as interceptações deixaram isso claro. Teve um dia que eu coloquei no meu relatório que pela voz era o Kaue, que o Kaue já havia feito os outros dias, mas nesse dia ele não falou o nome dele, mas tem em outros telefonemas pela mesma linha que é identificado pelo nome, posso até confirmar que era o Kaue, nesse dia o Kaue liga para o Anderson e fala que alguém quer comprar meio quilo de maconha, não lembro se ele falou o valor ou falou

verde, por 800 reais e o Anderson disse que era melhor vender a droga subdividida que daria mais lucro, ele tenta justificar. Anderson diz que só tinha a droga inteira e não subdividida, e teria que pesar. Kaue fala "o dinheiro já está aqui com o Nelton", e Anderson fala que logo ia avisar que poderia ir buscar a droga. Kaue diz que a pessoa que ia comprar era do sítio e estava de moto e ia tomar destino à sua casa em direção ao jardim Maringá, bairro barreiro, falou tudo isso no telefonema, nos ajudou a fazer uma ação para tentar deter essa pessoa após comprar a droga. Por saber que a mãe do Kaue tem uma casa, que o reduto do tráfico é lá na São Francisco, a mãe do Kaue mora na rua dois na vila São Francisco, fui até o local com um carro descaracterizado concomitante a esses telefonemas, antes da pessoa sair do local, enquanto aguardava a droga, não pude estacionar para observar, resumiu a passar pelo local, pois lá é muito minado de olheiro, pessoas que colaboram com os traficantes e poderia ser detectado e a transação que ia acontecer poderia ser cancelada, então eu passei na rua dois quase em frente a casa da mãe do Kaue e ele não estava na rua naquele momento, mas vi uma moto verde, bem suja, com um cara de jaqueta de couro, como ele disse que o rapaz era do sítio associei, sai dali e fiz contato com a polícia militar, tanto de Itapeva quanto de nova campina pois não sabia se daria tempo da polícia de Itapeva chegar até o local para fazer uma apreensão na saída da cidade, porque o bairro barreiro que ele citou só vai por aquela rodovia a beira de nova campina, e dei as características da moto para os policiais, não consegui pegar a placa pois estava voltada para o lado de trás, dei a descrição do piloto, só não sabia que havia mais um passageiro, que devia estar em pé ali em algum lugar. Logo depois a polícia de nova campina me informou que tinha abordado aquela moto que eu havia descrito e que eram duas pessoas e estavam com meio quilo de maconha, corroborando com o telefonema e com a investigação, foram levados até a delegacia e ficaram em silêncio, mas informalmente um policial militar me informou que eles falaram ter comprado a droga

ali na vila são Francisco e que realmente haviam pagado 800 reais divididos em dois, 400 reais pra cada, mais uma vez corroborando com a interceptação. Não havendo duvidas que foi a droga pedida para Anderson que foi pedida por Kaue apanhada pelo acusado Nelton na vila são Camilo, trazida ate a são Francisco e entregue aos caras da moto, essa foi a primeira prisão em flagrante apresentada nos autos. Posteriormente teve telefonemas em uma ocasião que o Nelton pede pra Anderson, através de ligação, que o Nelton pede a Anderson mais drogas, dizendo que precisava de mais, que já tinha acabado e tinha mais gente querendo comprar mais, e ai o Anderson falou que ia ver e desligou momentos depois o Nelton liga cobrando ele de novo falando "cadê, não vai mandar?" e o Anderson disse que ligou pra "Leca" ela tava possivelmente dormindo e ele não conseguia pegar, e o Nelton perguntou do rapaz e o Anderson disse que estava trabalhando, posteriormente ficou comprovado que Leca é a acusada Alexandra, irmã de Anderson e adão, que ficou comprovado pra gente nessa ligação que muito possivelmente ela era responsável por guardar as drogas de Anderson, já que ele disse que não conseguia falar com ela pra pegar, e Anderson falou que ia ligar pra ela de novo, e ele ligou diversas vezes para o número que depois foi comprovado ser de Alexandra e estava registrado na operadora vivo em nome dela, ele ligou várias vezes pra essa linha, comprovando q ele precisava falar com ela pra pegar as drogas para levar pro Nelton vender. Nós Identificamos o endereço de Alexandra, que não sei se é casada ou amasiada com o acusado Júlio, que era ali algumas quadras da casa do Anderson, então passaram se alguns dias a gente constatou que por telefonemas que Anderson iria fazer uma viagem e uma noite anterior a essa viagem ele telefona para Nelton para que fosse até a casa dele pra apanhar as drogas que seriam vendidas no dia seguinte pois ele não estaria lá para repassar, o que deixa claro que o Anderson não deixava toda droga na mão deles e ia entregando gradativamente conforme ia vendendo, ele fala pra ir buscar com ele, obviamente já tinha apanhado com Alexandra, a gente nesse dia ficamos em campanha tentamos abordar o Nelton, até identifiquei o carro que o Nelton estava e a polícia militar estava nos auxiliando mas Nelton conseguiu jogar a droga antes de ser pego, então não foi possível prende-lo, pois ele telefona para Anderson contando isso, que quando voltava pra casa dele na região da são Francisco ele foi abordado pela PM, e Anderson pergunta da droga ele disse que conseguiu dispensar e ficou por isso, acho que Anderson acreditava que ele sabia onde tinha jogado a droga. Então Anderson foi viajar no dia seguinte. E constatei que Anderson estava na região de Bom Sucesso de Itararé e começou a ter várias ligações da linha usada por Kaue, tinham vários SMS daquele "me liga", quando a pessoa atende, Anderson fala "mandaram me liga" e ela fala "foi o Kaue", e passa o telefona para a o Kaue e ele fala que estava sem droga no ponto de venda e o Nelton não conseguiu encontrar a droga no local que tinha dispensado, que tinham procurado muito, nesse telefonema o Anderson se mostra desconfiado que o Nelton estava mentindo e tivesse sumido com a droga e a abordagem não tinha acontecido, mas aconteceu e se ele tivesse com a droga teria sido preso em flagrante, e o Kaue falava que tinha gente procurando e ele estava sem droga e precisava de droga pra por pra vender, ai o Anderson fala "deixa q eu vou resolver isso", Anderson faz um telefonema pro acusado Julio e fala "tem como você levar lá (parece que 20 porções de 25 gramas) para o Kaue, e o Kaue te paga quando chegar lá que ele ta sem lá " Júlio fala que tudo bem mas não podia fazer naquele momento, Anderson retorna pra Kaue e fala "o Júlio vai te levar ai e você paga o transporte pra ele quando chegar", de imediato peguei um carro descaracterizado e fui próximo a casa da Alexandra e do Júlio, esperando que o Júlio fosse sair da casa com a droga para levar até o Kaue, não lembro quanto tempo foi, fiquei de campana, uma hora uma hora e pouco, saiu da residência Júlio, Alexandra e mais três crianças, entraram no carro de Júlio que estava estacionado na frente da casa, um corsa cor chumbo não lembro agora, eu já havia deixado de prontidão na